

Controle de Constitucionalidade

LexNexus · material-base de apoio ao viewer

Resumo introdutório produzido para o ambiente de demonstração do LexNexus. O objetivo deste PDF é oferecer um apoio real de leitura para o fluxo de viewer, sem usar placeholder externo.

1. Visão geral

- O controle de constitucionalidade decorre da supremacia da Constituição e serve para afastar atos normativos incompatíveis com o texto constitucional.
- Na prática da OAB, o tema costuma aparecer ligado à competência, legitimidade ativa, espécie de ação e efeitos da decisão.

2. Modelos centrais

- Controle difuso: realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal competente, com discussão incidental da constitucionalidade.
- Controle concentrado: realizado em ações de competência constitucionalmente definida, com foco principal na validade da norma em tese.

3. Ações mais recorrentes

- ADI: questiona lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal.
- ADC: busca a confirmação da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
- ADO: enfrenta omissão inconstitucional do poder público.
- ADPF: instrumento subsidiário para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental.

4. Pontos de atenção para prova

- Legitimados do art. 103 da Constituição.
- Diferença entre efeitos inter partes e erga omnes.
- Efeito vinculante e modulação temporal dos efeitos.
- Reserva de plenário e papel do Senado no controle difuso.

5. Leitura estratégica

- Para primeira fase, priorize conceito, classificação, legitimidade, objeto e efeitos.
- Para peça e questões discursivas, observe competência do STF, cabimento da ação e consequência prática da decisão.

Referências de estudo sugeridas no LexNexus: Constituição Federal, art. 97; art. 102, I, a; art. 103; Lei 9.868/1999; Lei 9.882/1999.